



PUTUSAN

Nomor 2187 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. BENNY WIJAYA,**
2. ANGGY SAGITA WIJAYA PUTERA,
3. BINZAR COURNUUS WIJAYA PUTERA,
4. CANSERIO WIJAYA PUTERA,

Seluruhnya selaku ahli waris dari Luciana H. Simamora, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya 7, Nomor 6, RT.006, RW.004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Marjono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RM & Partners, berkantor di Gedung Menara MTH, Lantai 15, Suite 1508, Jalan MT. Haryono, Kav.23, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi I;

- II. 1. DINAR NURHAIDAH,**
2. FLAMINDA LASTAGOK,
3. YEFTA ZEFANS,
4. FREDRYK PARDOMUAN,
5. FRITZ HASUDUNGAN SIMAMORA,

Seluruhnya selaku ahli waris dari Flashman Simamora, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya 7, Nomor 2, RT.006, RW.004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., CLA., CTLC., C.Med., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum S2S, berkantor di Grand Palace, Tower A, Lantai 3, R6-7 & CS1, Jalan Benyamin Suaeb, Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

1. **VICTOR M. SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan M. Said, Komplek Elektrik Mas, RT.025, RW.000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **LISHARIA E. SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Bank K. Deli Raya 13-38 LK I, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **LAM BERTHA SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Sabut I/A/E 6/23, RT.009, RW.011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. **YEDA APOLINA SIMAMORA**, bertempat tinggal di Perumahan Manggis Indah, Blok F-I, RT.002, RW.006, Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Zulfina Susanti, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Komplek Triwijaya Residence, Ruko Nomor 7, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



1. **Ir. KRIS NATALIUS SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Nirwana Estate, Blok GG, Nomor 02, RT.008, RW.013, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **DENNY L. SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar, RT.019, RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A. Mulya Sumaperwata & Rekan, berkantor di Jalan STM, Komplek Taman Palem Asri, Nomor 23, RT.02, RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh) adalah sebagai Pewaris;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat X dan Tergugat XI adalah Ahli Waris dari Pewaris Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh);
4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Ahli Waris Pengganti dari Flashman

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Simamora (Alm) yang merupakan Ahli Waris dari Pewaris Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh);

5. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI adalah Ahli Waris Pengganti dari Luciana H. Simamora (Almh) yang merupakan Ahli Waris dari Pewaris Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh);
6. Menyatakan sah menurut hukum harta peninggalan dari Pewaris Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh), berupa:
 - a. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8012, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Lisharia Elizabeth (Penggugat II), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 6.998 m² dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.970 Victor Mangatas S.;

Sebelah timur : Paimin;

Sebelah selatan : R. Tekat;

Sebelah barat : Dali;
 - b. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8014, tanggal 19 November 1981, atas nama Flashman Halomoan Simamora (Alm), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 15.023 m² dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.968 Tio Maruli Pardede;

Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;

Sebelah selatan : M.970 Victor Mangatas S.;

Sebelah barat : Dali;
 - c. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8015, tanggal 6 November 1982, atas nama Victor Mangatas Simamora (Penggugat I), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 13.329 m², dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : M.969 Flashman Halomoan S.;
Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;
Sebelah selatan : 1) Paimin; 2) M.966 Lisharia Elizabeth;
Sebelah barat : Dali;

- d. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 8056, tanggal 19 November 1981, atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Persil sekarang jalan Karang Mekar 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas tanah 14.898 m², luas bangunan 150 m² (p = ± 15 meter, l = ± 10 meter), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Persil;
Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;
Sebelah selatan : M.969 Flashman Halomoan S.;
Sebelah barat : Dali;

- e. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9415, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.659 m², dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.688 Supriadi;
Sebelah timur : 1) Sapwan; 2) M. 531 Sunagyo Purwadi;
3) Gafuri;
Sebelah selatan : M.686 Kanto Somamora;
Sebelah barat : 1) M.684 Purnomo; 2) M.784 Lily Suhara W. S.;
3) M.685 Taswir;

- f. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9417, tanggal 6 Februari 1982, atas nama Kanto Simamora, yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.887 m², dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.967 Kanto Simamora;
Sebelah timur : M. 770 Gafuri;
Sebelah selatan : Jalan Persil;
Sebelah barat : M.685 / M.784 Lily Suhara W. S.;

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sebidang tanah pekebunan/persawahan yang terletak di RT.V, Kelurahan Palam dikenal nama setempat dengan Tanggul ukuran lebar 27/37 depa, panjang 288 depa yang berasal dari Kepala Desa Loktabat Super mulai tanggal 12 Februari 1960, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 26 September 1983 antara Parto Wijoyo (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Jalan Tambak Jariah;
Sebelah timur : Handil Bamban;
Sebelah selatan : Tuhalus Gt. Payung;
Sebelah barat : H. Sadri Gt. Payung;
Luas tanah 10.000 m² *vide* Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 alamat sekarang di Jalan Purnawirawan RT.006, RW.02 Palam, Kota Banjarbaru;
- h. Sebidang tanah pekebunan yang terletak di RT.III, RK.I, Desa Kedung Halang, Kota Bogor, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 23 Mei 1971 antara Mustofa Bin Muradi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), luas tanah 1200 m² dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Kebun Kirai Pa Djaisan;
Sebelah timur : Kebun Bambu Pa Srikandi;
Sebelah selatan : Empang Pa Matius S.;
Sebelah barat : Tanah Ma Reat dan Pa Adjan;
Sebidang tanah pekarangan/kebon yang terletak di Kp. Kedong Halang Talang (Kandang Sapi), Kota Bogor *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 1 September 1974 antara Wihardi Bin Salhawi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Pak Wihardi Bin Salhawi;
Sebelah timur : Saripan/Enah-Pak Amir/Adung Rosjid;
Sebelah selatan : Arsiti/Mimi/Sadun;
Sebelah barat : K. Simamora-Ucu;
Luas kedua bidang tanah keseluruhannya yaitu 3.800 m², luas bangunan 80 m² *vide* Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bukti



Pembayaran Lunas Pajak PBB-P2 Tahun 2023, alamat sekarang di Jalan Kp. Kedung Halang, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

- i. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1064, tanggal 20 September 2007, atas nama T. M Pardede, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 6, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas tanah 137 m², luas bangunan tingkat 2 (dua) 177 m², dengan batas-batas:
Tembok-tembok a-b, b-c, d-e, i-k, dan k-a yang berdiri di dalam;
Tembok-tembok e-f, f-g, dan h-i yang berdiri di luar;
Tembok dua lapis g-h yang selapis berdiri di luar;
 - j. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Flashman Halomoan Simamora, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 2, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas bangunan 150 m²;
7. Mengabulkan pembagian harta peninggalan/waris dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh) untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu:
- Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8014, tanggal 19 November 1981, atas nama Flashman Halomoan Simamora (Alm), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 15.023 m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : M.968 Tio Maruli Pardede;
Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;
Sebelah selatan : M.970 Victor Mangatas S.;
Sebelah barat : Dali;
 - Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8015, tanggal 6 November 1982, atas nama Victor Mangatas Simamora (Penggugat I), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara,



Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 13.329 m²,
dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.969 Flashman Halomoan S.;

Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;

Sebelah selatan : 1) Paimin; 2) M.966 Lisharia Elizabeth;

Sebelah barat : Dali;

Sebidang tanah kosong dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 8056, tanggal 19 November 1981, atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Persil sekarang Jalan Karang Mekar 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas tanah 14.898 m², luas bangunan 150 m² (p = ± 15 meter, l = ± 10 meter), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Persil;

Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;

Sebelah selatan : M.969 Flashman Halomoan S.;

Sebelah barat : Dali;

Bahwa untuk masing-masing bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8056, Sertifikat Hak Milik Nomor 8014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8015 dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara vertikal, yaitu dibagikan kepada Penggugat III/Lam Bertha Simamora (bagian kiri), Tergugat XI/Denny L. Simamora (bagian tengah beserta bangunan) dan Penggugat II/Lisharia E. Simamora (bagian kanan);

- Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9415, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.659 m², dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.688 Supriadi;

Sebelah timur : 1) Sapwan; 2) M. 531 Sunagyo Purwadi;
3) Gafuri;

Sebelah selatan : M.686 Kanto Somamora;

Sebelah barat : 1) M.684 Purnomo; 2) M.784 Lily Suhara W. S.;
3) M.685 Taswir;



Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9417, tanggal 6 Februari 1982, atas nama Kanto Simamora, yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.887 m², dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.967 Kanto Simamora;

Sebelah timur : M. 770 Gafuri;

Sebelah selatan : Jalan Persil;

Sebelah barat : M.685 / M.784 Lily Suhara W. S.;

Bahwa untuk masing-masing bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9415 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9417 dibagi menjadi 2 (dua) bagian secara vertikal, yaitu dibagikan kepada Penggugat I/Victor M. Simamora (bagian kanan) dan Penggugat IV/Yeda Apolina Simamora (bagian kiri);

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1064, tanggal 20 September 2007, atas nama T. M Pardede, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 6, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas tanah 137 m², luas bangunan tingkat 2 (dua) 177 m², dengan batas-batas:

Tembok-tembok a-b, b-c, d-e, i-k, dan k-a yang berdiri di dalam;

Tembok-tembok e-f, f-g, dan h-i yang berdiri di luar;

Tembok dua lapis g-h yang selapis berdiri di luar;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibagikan kepada ahli waris pengganti dari Luciana H. Simamora yaitu Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Flashman Halomoan Simamora, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 2, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas bangunan 150 m². Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibagikan kepada ahli waris pengganti Flashman H. Simamora yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



- Sebidang tanah pekebunan yang terletak di RT.III, RK.I, Desa Kedung Halang, Kota Bogor, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 23 Mei 1971 antara Mustofa Bin Muradi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), luas tanah 1200 m² dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kebun Kirai Pa Djaisan;

Sebelah timur : Kebun Bambu Pa Srikandi;

Sebelah selatan : Empang Pa Matius S.;

Sebelah barat : Tanah Ma Reat dan pa Adjan;

Sebidang tanah pekarangan/kebon yang terletak di Kp. Kedong Halang Talang (Kandang Sapi), Kota Bogor *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 1 September 1974 antara Wihardi Bin Salhawi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Pak Wihardi Bin Salhawi;

Sebelah timur : Saripan/Enah-Pak Amir/Adung Rosjid;

Sebelah selatan : Arsiti/Mimi/Sadun;

Sebelah barat : K. Simamora-Ucu;

Bahwa luas kedua bidang tanah keseluruhannya yaitu 3.800 m², luas bangunan 80 m², tanah dan bangunan ini dibagikan kepada Tergugat X;

- Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8012, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Lisharia Elizabeth (Penggugat II), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 6.998 m² dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.970 Victor Mangatas S.;

Sebelah timur : Paimin;

Sebelah selatan : R. Tekat;

Sebelah barat : Dali;

Sebidang tanah pekebunan/persawahan yang terletak di RT.V, Kelurahan Palam dikenal nama setempat dengan Tanggul ukuran lebar 27/37 depa, panjang 288 depa yang berasal dari Kepala Desa



Loktabat Super mulai tanggal 12 Februari 1960, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 26 September 1983 antara Parto Wijoyo (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Tambak Jariah;

Sebelah timur : Handil Bamban;

Sebelah selatan : Tuhalus Gt. Payung;

Sebelah barat : H. Sadri Gt. Payung;

Luas tanah 10.000 m² *vide* Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, alamat sekarang di Jalan Purnawirawan, RT.006, RW.02, Palam, Kota Banjarbaru;

Bahwa 2 (dua) bidang tanah kosong yang berada di Kota Banjarbaru tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan tanah tersebut untuk biaya pemecahan, balik nama di Notaris/PPAT, biaya-biaya pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya untuk keseluruhan objek tanah harta peninggalan/waris Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh). Apabila ada sisa dari hasil penjualan tanah setelah dikurangkan dari biaya-biaya tersebut, maka sisa hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan rata ke semua ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa para ahli waris dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh), yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, mohon melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memerintahkan kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat XI yang telah menguasai dan menempati harta peninggalan/waris, yaitu:

- Sebidang tanah kosong dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 8056, tanggal 19 November 1981, atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Persil sekarang jalan Karang Mekar 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota



Banjarbaru, luas tanah 14.898 m², luas bangunan 150 m² (p = ± 15 meter, l = ± 10 meter), ditempati dan dikuasai Tergugat XI;

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1064, tanggal 20 September 2007, atas nama T. M Pardede, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 6, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas tanah 137 m², luas bangunan tingkat 2 (dua) 177 m², ditempati dan dikuasai Tergugat IX;
- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Flashman Halomoan Simamora, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 2, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas bangunan 150 m², ditempati dan dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat XI segera mengosongkan harta peninggalan/waris yang dikuasainya selama dalam proses gugatan waris ini dan bebas dari segala macam pembebanan kalau perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

9. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat harta peninggalan/waris dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh) untuk membalik nama, membagi dan menjual secara tertulis di hadapan Notaris/PPAT agar harta peninggalan/waris tersebut dapat dibagi kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai hak masing-masing;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta peninggalan/waris sebagaimana disebutkan dalam posita angka 10 (sepuluh);
11. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



12. Menghukum secara tanggung renteng Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
13. Menjatuhkan putusan serta merta dilaksanakan walau Tergugat I sampai dengan Tergugat XI *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat I sampai dengan Tergugat XI *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan mengadili secara absolut dan secara relatif (*actor sequitur forum rei*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Ahli Waris dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede (Almh), yaitu:
 - Flashman Simamora (Alm), anak kandung pertama laki-laki;
 - Victor M. Simamora, anak kandung kedua laki-laki (Tergugat Rekonvensi I);
 - Lisharia E. Simamora, anak kandung ketiga perempuan (Tergugat Rekonvensi II);

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



- Lam Bertha Simamora, anak kandung keempat perempuan (Tergugat Rekonvensi III);
 - Luciana H. Simamora (Almh), anak kandung kelima perempuan;
 - Ir. Kris Natalius Simamora, anak kandung keenam laki-laki (Tergugat Rekonvensi IX);
 - Denny L. Simamora, anak kandung ketujuh laki-laki (Tergugat Rekonvensi X);
 - Yeda Apolina Simamora, anak kandung kedelapan perempuan (Tergugat Rekonvensi IV);
3. Menyatakan sah menurut Hukum Ahli Waris Pengganti dari Flashman Simamora (Alm), yaitu:
- Nurhaidah Dinar M, isteri (Penggugat Rekonvensi I);
 - Flaminda Lastagok, anak kandung pertama perempuan (Penggugat Rekonvensi II);
 - Yefta Zefan S, anak kandung kedua laki-laki (Penggugat Rekonvensi III);
 - Frederyk Pardomuan S, anak kandung ketiga laki-laki (Penggugat Rekonvensi IV);
 - Fritz Hasudungan Simamora, anak kandung kelima laki-laki (Penggugat Rekonvensi V);
4. Menyatakan sah menurut Hukum Ahli Waris Pengganti dari Luciana H. Simamora (Almh), yaitu:
- Benny Wijaya, suami (Tergugat Rekonvensi V);
 - Anggy Sagita Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Tergugat Rekonvensi VI);
 - Binzar Cournus Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Tergugat Rekonvensi VII);
 - Canserio Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Tergugat Rekonvensi VIII);
5. Menyatakan sah menurut hukum harta peninggalan dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede (Almh), berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8012, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Lisharia Elizabeth (Tergugat Rekonvensi II), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 6.998 m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : M.970 Victor Mangatas S.;
Sebelah timur : Paimin;
Sebelah selatan : R. Tekat;
Sebelah barat : Dali;
- b. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8015, tanggal 6 November 1982, atas nama Victor Mangatas Simamora (Tergugat Rekonvensi I), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 13.329 m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : M.969 Flashman Halomoan S.;
Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;
Sebelah selatan : 1) Paimin; 2) M.966 Lisharia Elizabeth;
Sebelah barat : Dali;
- c. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 8056, tanggal 19 November 1981, atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Persil sekarang Jalan Karang Mekar 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas tanah 14.898 m², luas bangunan 150 m² (p = ± 15 meter, l = ± 10 meter), dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Persil;
Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;
Sebelah selatan : M.969 Flashman Halomoan S;
Sebelah barat : Dali;
- d. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9415, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.659 m², dengan batas-batas:

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : M.688 Supriadi;
Sebelah timur : 1) Sapwan; 2) M.531 Sunagyo Purwadi; 3) Gafuri;
Sebelah selatan : M.686 Kanto Simamora;
Sebelah barat : 1) M.684 Purnomo; 2) M.784 Lily Suhara W.S.;
3) M.685 Taswir;

- e. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9417, tanggal 6 Februari 1982, atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.887 m², dengan batas-batas:

Sebelah utara : M.967 Kanto Simamora;
Sebelah timur : M.770 Gafuri;
Sebelah selatan : Jalan Persil;
Sebelah barat : M.685 / M.784 Lily Suhara W. S.;

- f. Sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di RT.V, Kelurahan Palam dikenal nama setempat dengan Tanggul ukuran lebar 27/37 depa, panjang 288 depa yang berasal dari Kepala Desa Loktabat Super mulai tanggal 12 Februari 1960, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 16 September 1983 antara Parto Wijoyo (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas

Sebelah utara : Jln. Tambak Jariah;
Sebelah timur : Handil Bamban;
Sebelah selatan : Tuhalus Gt. Payung;
Sebelah barat : H. Sadri Gt. Payung;

- g. Sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di RT.III, RK.I, Desa Kedung Halang, Kota Bogor, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 23 Mei 1971 antara Mustofa Bin Muradi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kebun Kirai Pa Djaisan;
Sebelah timur : Kebun Bambu Pa Srikandi;
Sebelah selatan : Empang Pa Matius S.;
Sebelah barat : Tanah Ma Reat dan pa Adjan;

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



- h. Sebidang tanah pekarangan/kebon yang terletak di Kp. Kedung Halang Talang (Kandang Sapi), Kota Bogor, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 1 September 1974 antara Wihardi Bin Salhawi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Pak Wihardi Bin Salhawi;
Sebelah timur : Saripan/Enah-Pak Amir/Adung Rosjid;
Sebelah selatan : Arsiti/Mimi/Sadun;
Sebelah barat : K. Simamora-Ucu;
Luas kedua bidang tanah keseluruhannya yaitu 2.800 m², luas bangunan 80 m² *vide* Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bukti Pembayaran Lunas Pajak PBB-P2 Tahun 2023, alamat sekarang di Jalan Kp. Kedung Halang, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- i. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan 1064, tanggal 20 September 2007, atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 6, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas tanah 137 m², luas bangunan tingkat 2 (dua) 177 m², dengan batas-batas:
- Tembok-tembok a-b, b-c, d-e, i-k, dan k-a yang berdiri di dalam;
Tembok dua lapis g-h yang selapis berdiri di luar;
6. Mengabulkan pembagian harta peninggalan dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede (Almh) dibagi sama rata kepada Para Ahli Waris, yaitu:
- Flashman Simamora (Alm), anak kandung pertama laki-laki, mendapat 1/8 bagian;
 - Victor M. Simamora, anak kandung kedua laki-laki (Tergugat Rekonvensi I), mendapat 1/8 bagian;
 - Lisharia E. Simamora, anak kandung ketiga perempuan (Tergugat Rekonvensi II), mendapat 1/8 bagian;
 - Lam Bertha Simamora, anak kandung keempat perempuan (Tergugat Rekonvensi III), mendapat 1/8 bagian;



- Luciana H. Simamora (Almh), anak kandung kelima perempuan, mendapat 1/8 bagian;
 - Ir. Kris Natalius Simamora, anak kandung keenam Laki-Laki (Tergugat Rekonvensi IX), mendapat 1/8 bagian;
 - Denny L. Simamora, anak kandung ketujuh laki-laki (Tergugat Rekonvensi X), mendapat 1/8 bagian;
 - Yeda Apolina Simamora, anak kandung kedelapan perempuan (Tergugat Rekonvensi IV), mendapat 1/8 bagian;
7. Mengabulkan hasil pembagian waris kepada Flashman Simamora (Alm), untuk dibagi sama rata kepada Para Ahli Waris Pengganti Flashman Simamora (Alm), yaitu:
- Nurhaidah Dinar M, isteri (Penggugat Rekonvensi I);
 - Flaminda Lastagok, anak kandung pertama perempuan (Penggugat Rekonvensi II);
 - Yefta Zefan S, anak kandung kedua laki-Laki (Penggugat Rekonvensi III);
 - Frederyk Pardomuan S, anak kandung ketiga laki-laki (Penggugat Rekonvensi IV);
 - Fritz Hasudungan Simamora, anak kandung kelima laki-laki (Penggugat Rekonvensi V);
8. Mengabulkan hasil pembagian waris kepada Luciana H. Simamora (Almh), untuk dibagi sama rata kepada Para Ahli Waris Pengganti Luciana H. Simamora (Almh), yaitu:
- Benny Wijaya, suami (Tergugat Rekonvensi V);
 - Anggy Sagita Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Tergugat Rekonvensi VI);
 - Binzar Cournus Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Tergugat Rekonvensi VII);
 - Canserio Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Tergugat Rekonvensi VIII);
9. Memerintahkan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi beserta dengan Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat



Rekonvensi VII, Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat Rekonvensi IX, dan Tergugat Rekonvensi X untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dan secara relatif, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjb, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dan secara relatif tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjb, tanggal 26 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI sampai dengan Tergugat XI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede/T.M. Boru Pardede (Almh) adalah sebagai Para Pewaris;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat X dan Tergugat XI adalah Ahli Waris dari Para Pewaris;
4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Ahli Waris Pengganti dari Flashman Simamora (Alm) yang merupakan Ahli Waris dari Para Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Ahli Waris Pengganti dari Luciana H. Simamora (Almh) yang merupakan Ahli Waris dari Para Pewaris;
6. Menyatakan sah menurut hukum harta peninggalan/harta warisan dari Para Pewaris, berupa:
 - a. Sebidang tanah kosong dengan luas 6.998 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8012 atas nama Lisharia Elizabeth (Penggugat II), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - b. Sebidang tanah kosong dengan luas 15.023 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8014 atas nama Flashman Halomoan Simamora (Alm), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - c. Sebidang tanah kosong dengan luas 13.329 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8015 atas nama Victor Mangatas Simamora (Penggugat I), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 14.898 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8056 atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Persil sekarang Jalan Karang Mekar 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - e. Sebidang tanah kosong dengan luas 10.659 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9415 atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - f. Sebidang tanah kosong dengan luas 10.887 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9417 atas nama Kanto Simamora, yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - g. Sebidang tanah pekebunan/persawahan yang terletak di RT.V, Kelurahan Palam dikenal nama setempat dengan Tanggul ukuran

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 27/37 depa, panjang 288 depa yang berasal dari Kepala Desa Loktabat Super mulai tanggal 12 Februari 1960, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Tambak Jariah;

Sebelah timur : Handil Bamban;

Sebelah selatan : Tuhalus Gt. Payung;

Sebelah barat : H. Sadri Gt. Payung;

Luas tanah 10.000 meter persegi dan alamat sekarang di Jalan Purnawirawan RT.006, RW.02, Palam, Kota Banjarbaru;

- h. Sebidang tanah pekebunan yang terletak di RT.III, RK.I, Desa Kedung Halang, Kota Bogor, luas tanah 1.200 meter persegi dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kebun Kirai Pa Djaisan;

Sebelah timur : Kebun Bambu Pa Srikandi;

Sebelah selatan : Empang Pa Matius S.;

Sebelah barat : Tanah Ma Reat dan pa Adjan;

Sebidang tanah pekarangan/kebon yang terletak di Kp. Kedong Halang Talang (Kandang Sapi), Kota Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Pak Wihardi Bin Salhawi;

Sebelah timur : Saripan/Enah-Pak Amir/Adung Rosjid;

Sebelah selatan : Arsiti/Mimi/Sadun;

Sebelah barat : K. Simamora-Ucu;

Luas kedua bidang tanah keseluruhannya yaitu 3.800 meter persegi, luas bangunan 80 meter persegi dan alamat sekarang di Jalan Kp. Kedung Halang, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

- i. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 137 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1064 atas nama T. M Pardede, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 6, RT. 006/04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- j. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 113 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 1089 atas nama

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Nurhaida Dinar. M., Flaminda Lastagok, Yefta Zefans, Fredryk Fardomuan S dan Fritz Hasudungan Simamora, yang terletak di Jalan Sukamulya VII, Nomor 2, RT.006/04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

7. Menghukum Para Pihak mendapatkan keseluruhan harta peninggalan/harta warisan sebagaimana diktum angka 6 dengan pembagian sesuai haknya masing-masing atas hasil penjualan keseluruhan harta peninggalan/harta warisan tersebut yaitu Para Penggugat, Tergugat X dan Tergugat XI yang merupakan ahli waris mendapatkan 1/8 bagian per orang, Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai ahli waris pengganti mendapatkan 1/40 bagian per orang dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris pengganti mendapatkan 1/32 bagian per orang;
8. Menghukum Para Pihak atau siapa pun yang telah menguasai dan menempati harta peninggalan/harta warisan sebagaimana diktum angka 6 untuk segera mengosongkan harta peninggalan/harta warisan tersebut apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
9. Memberikan hak kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atas harta peninggalan/harta warisan sebagaimana diktum angka 6 untuk mengajukan proses balik nama, membagi dan menjual secara tertulis dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang agar harta peninggalan/waris tersebut dapat dibagi kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai hak masing-masing;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.800,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT BJM, tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat VI sampai Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki kesalahan penulisan (*typo*) nama Para Pemohon Kasasi dalam amar putusan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu sebagai berikut:
 - Benny Wijaya selaku Pemohon Kasasi I dahulu selaku Tergugat VI/Pembanding yang benar adalah Benny Widjaja;
 - Anggy Sagita Wijaya Putera selaku Pemohon Kasasi II dahulu selaku Tergugat VII/Pembanding yang benar adalah Anggy Sagita Wijaya Putra;
 - Binzar Cournus Wijaya Putera selaku Pemohon Kasasi III dahulu selaku Tergugat VIII/Pembanding yang benar adalah Binsar Cournus Wijaya Putra;
 - Canserio Wijaya Putera selaku Pemohon Kasasi IV dahulu selaku Tergugat IX/Pembanding yang benar adalah Cahaya Grahanisio Cancerio Wijaya Putra;
3. Memperbaiki amar putusan petitum angka 9 menjadi:

Memberikan hak kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atas harta peninggalan/harta warisan sebagaimana petitum angka 6 untuk mengajukan proses membalik nama, membagi dan menjual secara tertulis di hadapan Notaris/PPAT agar harta peninggalan/waris tersebut dapat dibagi kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai hak masing-masing dan bilamana pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang di muka umum sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara yang berlaku dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau, apabila *Judex Juris* yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I s.d. Pemohon Kasasi V/dahulu Pembanding I s.d. Pembanding V/Tergugat I s.d. Tergugat V/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 86/PDT/2024/PT BJM, tertanggal 20 November 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjb, tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I s.d. Pemohon Kasasi V/dahulu Pembanding I s.d. Pembanding V/Tergugat I s.d. Tergugat V/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 86/PDT/2024/PT BJM, tertanggal 20 November 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjb, tanggal 26 September 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi IV/dahulu Terbanding I s.d. Terbanding IV/Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi I s.d. Tergugat Rekonvensi IV untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi I s.d. Pemohon Kasasi V/dahulu Pembanding I s.d. Pembanding V/Tergugat I s.d. Tergugat V/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Ahli Waris dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede (Almh), yaitu:
 - Flashman Simamora (Alm), anak kandung pertama laki-laki;
 - Victor M. Simamora, anak kandung kedua laki-laki (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I);
 - Lisharia E. Simamora, anak kandung ketiga perempuan (Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II);
 - Lam Bertha Simamora, anak kandung keempat perempuan (Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III);
 - Luciana H. Simamora (Almh), anak kandung kelima perempuan;
 - Ir. Kris Natalius Simamora, anak kandung keenam laki-laki (Termohon Kasasi IX/dahulu Terbanding IX/Tergugat X/Tergugat Rekonvensi IX);
 - Denny L. Simamora, anak kandung ketujuh laki-laki (Termohon Kasasi X/dahulu Terbanding X/Tergugat XI/Tergugat Rekonvensi X);
 - Yeda Apolina Simamora, anak kandung kedelapan perempuan (Termohon Kasasi IV/dahulu Terbanding IV/Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV);
3. Menyatakan sah menurut Hukum Ahli Waris Pengganti dari Flashman Simamora (Alm), yaitu:
 - Nurhaidah Dinar M, isteri (Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I);
 - Flaminda Lastagok, anak kandung pertama perempuan (Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II);
 - Yefta Zefan S, anak kandung kedua laki-laki (Pemohon Kasasi III/dahulu Pembanding III/Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III);
 - Frederyk Pardomuan S, anak kandung ketiga laki-laki (Pemohon Kasasi IV/dahulu Pembanding IV/Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV);

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fritz Hasudungan Simamora, anak kandung kelima laki-laki (Pemohon Kasasi V/dahulu Pembanding V/Tergugat V/Penggugat Rekonvensi V);
- 4. Menyatakan sah menurut Hukum Ahli Waris Pengganti dari Luciana H. Simamora (Almh), yaitu:
 - Benny Wijaya, suami (Termohon Kasasi V/dahulu Terbanding V/Tergugat VI/Tergugat Rekonvensi V);
 - Anggy Sagita Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI/Tergugat VII/Tergugat Rekonvensi VI);
 - Binzar Cournus Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Termohon Kasasi VII/dahulu Terbanding VII/ Tergugat VIII /Tergugat Rekonvensi VII);
 - Canserio Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat IX/Tergugat Rekonvensi VIII);
- 5. Menyatakan sah menurut hukum harta peninggalan dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede (Almh), berupa:
 - a. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8012, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Lisharia Elizabeth (Terbanding II/dahulu Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 6.998 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : M.970 Victor Mangatas S.;
 - Sebelah timur : Paimin;
 - Sebelah selatan : R. Tekat;
 - Sebelah barat : Dali;
 - b. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 8015, tanggal 6 November 1982, atas nama Victor Mangatas Simamora (Terbanding I/dahulu Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 13.329 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : M.969 Flashman Halomoan S.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;
- Sebelah selatan : 1) Paimin; 2) M.966 Lisharia Elizabeth;
- Sebelah barat : Dali;
- c. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 8056, tanggal 19 November 1981, atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Persil sekarang Jalan Karang Mekar 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas tanah 14.898 m², luas bangunan 150 m² (p = ± 15 meter, l = ± 10 meter), dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Jalan Persil;
- Sebelah timur : M.712 Rosian Saragih;
- Sebelah selatan : M.969 Flashman Halomoan S;
- Sebelah barat : Dali;
- d. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9415, tanggal 17 Oktober 1981, atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.659 m², dengan batas-batas:
- Sebelah utara : M.688 Supriadi;
- Sebelah timur : 1) Sapwan; 2) M.531 Sunagyo Purwadi; 3) Gafuri;
- Sebelah selatan : M.686 Kanto Simamora;
- Sebelah barat : 1) M.684 Purnomo; 2) M.784 Lily Suhara W. S.;
- 3) M.685 Taswir;
- e. Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 9417, tanggal 6 Februari 1982, atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, luas 10.887 m², dengan batas-batas:
- Sebelah utara : M.967 Kanto Simamora;
- Sebelah timur : M.770 Gafuri;
- Sebelah selatan : Jalan Persil;
- Sebelah barat : M.685 / M.784 Lily Suhara W. S.;
- f. Sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di RT.V, Kelurahan Palam dikenal nama setempat dengan Tanggul ukuran

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



lebar 27/37 depa, panjang 288 depa yang berasal dari Kepala Desa Loktabat Super mulai tanggal 12 Februari 1960, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 16 September 1983 antara Parto Wijoyo (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jln. Tambak Jariah;
Sebelah timur : Handil Baman;
Sebelah selatan : Tuhalus Gt. Payung;
Sebelah barat : H. Sadri Gt. Payung;

g. Sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di RT. III RK I, Desa Kedung Halang, Kota Bogor, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 23 Mei 1971 antara Mustofa Bin Muradi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kebun Kirai Pa Djaisan;
Sebelah timur : Kebun Bambu Pa Srikandi;
Sebelah selatan : Empang Pa Matius S.;
Sebelah barat : Tanah Ma Reat dan Pa Adjan;

h. Sebidang tanah pekarangan/kebon yang terletak di Kp. Kedong Halang Talang (Kandang Sapi), Kota Bogor, *vide* Surat Perjanjian pada tanggal 01 September 1974 antara Wihardi Bin Salhawi (sebagai Pihak I) dan K. Simamora (sebagai Pihak II), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Pak Wihardi Bin Salhawi;
Sebelah timur : Saripan/Enah-Pak Amir/Adung Rosjid;
Sebelah selatan : Arsiti/Mimi/Sadun;
Sebelah barat : K. Simamora-Ucu;

Luas kedua bidang tanah keseluruhannya yaitu 2.800 m², luas bangunan 80 m² *vide* Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bukti Pembayaran Lunas Pajak PBB-P2 Tahun 2023, alamat sekarang di jalan Kp. Kedung Halang, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

i. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan 1064, tanggal 20 September 2007, atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 6, RT.006/04, Kelurahan

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, luas tanah 137 m², luas bangunan tingkat 2 (dua) 177 m², dengan batas-batas:

Tembok-tembok a-b, b-c, d-e, i-k, dan k-a yang berdiri di dalam;

Tembok dua lapis g-h yang selapis berdiri di luar;

6. Mengabulkan pembagian harta peninggalan dari Kanto Simamora (Alm) dan Tio Maruli Pardede (Almh) dibagi sama rata kepada Para Ahli Waris, yaitu:

- Flashman Simamora (Alm), anak kandung pertama laki-laki, mendapat 1/8 bagian;
- Victor M. Simamora, anak kandung kedua laki-laki (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I), mendapat 1/8 bagian;
- Lisharia E. Simamora, anak kandung ketiga perempuan (Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II), mendapat 1/8 bagian;
- Lam Bertha Simamora, anak kandung keempat perempuan (Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III), mendapat 1/8 bagian;
- Luciana H. Simamora (Almh), anak kandung kelima perempuan, mendapat 1/8 bagian;
- Ir. Kris Natalius Simamora, anak kandung keenam laki-laki (Termohon Kasasi IX/dahulu Terbanding IX/Tergugat X/Tergugat Rekonvensi IX), mendapat 1/8 bagian;
- Denny L. Simamora, anak kandung ketujuh laki-laki (Termohon Kasasi X/dahulu Terbanding X/Tergugat XI/Tergugat Rekonvensi X), mendapat 1/8 bagian;
- Yeda Apolina Simamora, anak kandung kedelapan perempuan (Termohon Kasasi IV/dahulu Terbanding IV/Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV), mendapat 1/8 bagian;



7. Mengabulkan hasil pembagian waris kepada Flashman Simamora (Alm), untuk dibagi sama rata kepada Para Ahli Waris Pengganti Flashman Simamora (Alm), yaitu:
 - Nurhaidah Dinar M, isteri (Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I);
 - Flaminda Lastagok, anak kandung pertama perempuan (Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II);
 - Yefta Zefan S, anak kandung kedua laki-laki (Pemohon Kasasi III/dahulu Pembanding III/Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III);
 - Frederyk Pardomuan S, anak kandung ketiga laki-laki (Pemohon Kasasi IV/dahulu Pembanding IV/Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV);
 - Fritz Hasudungan Simamora, anak kandung kelima laki-laki (Pemohon Kasasi V/dahulu Pembanding V/Tergugat V/Penggugat Rekonvensi V);
8. Mengabulkan hasil pembagian waris kepada Luciana H. Simamora (Almh), untuk dibagi sama rata kepada Para Ahli Waris Pengganti Luciana H. Simamora (Almh), yaitu:
 - Benny Wijaya, suami (Termohon Kasasi V/dahulu Terbanding V/Tergugat VI/Tergugat Rekonvensi V);
 - Anggy Sagita Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI/Tergugat VII/Tergugat Rekonvensi VI);
 - Binzar Cournus Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Termohon Kasasi VII/dahulu Terbanding VII/Tergugat VIII/Tergugat Rekonvensi VII);
 - Canserio Wijaya Putera, anak kandung laki-laki (Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat IX/Tergugat Rekonvensi VIII);
9. Memerintahkan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I s.d. Terbanding IV/Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi I s.d. Tergugat Rekonvensi IV beserta dengan Termohon Kasasi V/dahulu Terbanding V/Tergugat VI/Tergugat Rekonvensi V, Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding



VI/Tergugat VII/Tergugat Rekonvensi VI, Termohon Kasasi VII/dahulu Terbanding VII/Tergugat VIII/Tergugat Rekonvensi VII, Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat IX/Tergugat Rekonvensi VIII, Termohon Kasasi IX/dahulu Terbanding IX/Tergugat X/Tergugat Rekonvensi IX, dan Termohon Kasasi X/dahulu Terbanding X/Tergugat XI/Tergugat Rekonvensi X untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung RI *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Desember 2024 dan tanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2024 dan tanggal 27 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Kanto Simamora (alm) dan Tio Maruli Pardede (almh.) yang merupakan Para Pewaris dalam perkara *a quo* yang mana tidak terbukti sebaliknya bahwa ahli waris maupun ahli waris

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



pengganti tersebut dianggap tidak patut untuk mewaris;

- Bahwa terbukti menurut hukum harta peninggalan/harta warisan dari Para Pewaris, berupa:

1. Sebidang tanah kosong dengan luas 6.998 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8012 atas nama Lisharia Elizabeth (Penggugat II), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
2. Sebidang tanah kosong dengan luas 15.023 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8014 atas nama Flashman Halomoan Simamora (Alm.), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Sebidang tanah kosong dengan luas 13.329 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8015 atas nama Victor Mangatas Simamora (Penggugat I), yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 14.898 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8056 atas nama Tio Maruli Pardede yang terletak di Jalan Persil sekarang Jalan Karang Mekar 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
5. Sebidang tanah kosong dengan luas 10.659 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9415 atas nama Kanto Simamora yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
6. Sebidang tanah kosong dengan luas 10.887 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9417 atas nama Kanto Simamora, yang terletak di Jalan Persil, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di RT.V, Kelurahan Palam dikenal nama setempat dengan Tanggul, ukuran lebar 27/37 depa, panjang 288 depa yang berasal dari Kepala Desa Loktabat Super mulai tanggal 12 Februari 1960, dengan batas-batas:

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Tambak Jariah;
- Sebelah timur : Handil Baman;
- Sebelah selatan: Tuhalus Gt. Payung;
- Sebelah barat : H. Sadri Gt. Payung;

luas tanah 10.000 meter persegi dan alamat sekarang di Jalan Purnawirawan, RT.006, RW.02, Palam, Kota Banjarbaru;

8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di RT.III, RK.I, Desa Gedung Halang, Kota Bogor, luas tanah 1.200 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Kebun Kirai Pa Djaisan;
- Sebelah timur : Kebun Bambu Pa Srikandi;
- Sebelah selatan: Empang Pa Matius S.;
- Sebelah barat : Tanah Ma Reat dan Pa Adjan;

Sebidang tanah pekarangan/kebon yang terletak di Kp. Kedong Halang Talang (Kandang Sapi), Kota Bogor, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Pak Wihardi Bin Salhawi;
- Sebelah timur : Saripan/Enah-Pak Amir/Adung Rosjid;
- Sebelah selatan: Arsiti/Mimi/Sadun;
- Sebelah barat : K. Simamora-Ucu;

luas kedua bidang tanah keseluruhannya yaitu 3.800 meter persegi, luas bangunan 80 meter persegi dan alamat sekarang di Jalan Kp. Kedung Halang, Kelurahan Kedung Halang, kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

9. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 137 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1064 atas nama T.M Pardede, yang terletak di Jalan Suka Mulia VII, Nomor 6, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 113 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1089 atas nama Nurhaida Dinar M., Flaminda Lastagok, Yefta Zefans, Fredryk Fardomuan S dan Fritz Hasudungan Simamora, yang terletak di

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



Jalan Sukamulya VII, Nomor 2, RT.006, RW.04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa pembagian harta peninggalan/harta warisan berupa tanah dan/atau bangunan *in casu* objek sengketa dibagi sesuai dengan porsi/bagiannya dengan cara melakukan penjualan atas keseluruhan harta warisan tersebut lalu hasil penjualannya dibagi menjadi sebagai berikut yaitu Para Penggugat, Tergugat X dan Tergugat XI yang merupakan ahli waris mendapatkan 1/8 bagian per orang, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai ahli waris pengganti mendapatkan 1/40 bagian per orang dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris pengganti mendapatkan 1/32 bagian per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: BENNY WIJAYA dan kawan-kawan, serta Para Pemohon Kasasi II: DINAR NURHAIDAH dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I serta Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I serta Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. BENNY WIJAYA, 2. ANGGY SAGITA WIJAYA PUTERA, 3. BINZAR CURNUS WIJAYA PUTERA, 4. CANSERIO WIJAYA PUTERA**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. DINAR NURHAIDAH, 2. FLAMINDA LASTAGOK**,

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025



3. YEFTA ZEFANS, 4. FREDRYK PARDOMUAN, 5. FRITZ HASUDUNGAN SIMAMORA, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/2025